



Universidad Nacional de Lanús
Departamento de desarrollo productivo y tecnológico.
Licenciatura en Sistemas.

**Materia: Aspectos Legales y profesionales de la
informática.**

“La función Social de la propiedad”

Docente: Julio Cesar Balbi.

Alumno: Luciano Moliterno

DNI: 40238958

Año: 2025 1er cuatrimestre

Índice.

1. Relación entre el titular y la cosa. Caracteres.....	3
2. Derecho de propiedad. Crisis del concepto absoluto.....	5
Derecho a la propiedad intelectual.....	5
Derecho de propiedad industrial.....	6
Derecho de propiedad en la Constitución Nacional.....	6
La función Social de la propiedad.....	7
3. Dominio sobre cosas informáticas.....	9
Software.....	9
Software propietario.....	9
Software libre.....	10
Hardware.....	10
Delitos Informáticos contra la propiedad.....	11
Bases de Datos.....	11
Propiedad intelectual en Internet.....	12
4. Derechos intelectuales en materia de la informática.....	17
Propiedad intelectual en informática.....	17
Derecho informático.....	17
El papel del Estado.....	18
Protección de software en Argentina.....	18
Patentes.....	19
Copyright.....	19
Derechos de Autor.....	20
Derechos morales y derechos patrimoniales.....	20
Conclusión.....	22
Bibliografía.....	23

1. **Relación entre el titular y la cosa. Caracteres.**

Objeto: “ Es objeto de las relaciones reales la cosa determinada. Se ejerce sobre la totalidad de la cosa, sobre una parte material o por una alícuota. “

Título: “Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley, que tenga por finalidad transmitir el derecho real. Para que los títulos y modos sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto”

Un derecho real es un poder jurídico que detentan las personas sobre las cosas. Cada derecho real se encuentra específicamente estipulado y regulado en la ley: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el tiempo compartido, los conjuntos inmobiliarios, la superficie, el cementerio privado, el usufructo, uso, habitación, servidumbre, anticresis, prenda e hipoteca (art. 1887 Código Civil y Comercial).

Un derecho real otorga a su titular un poder más amplio o más reducido, dependiendo del derecho real del que se trate. No es lo mismo ostentar la posesión de una cosa a nombre propio que poseer a nombre de otro.

A veces, la naturaleza misma del derecho en cuestión otorga la facultad de enajenar la cosa (venderla, donarla, gravarla), por ejemplo en el caso del derecho de dominio (cuando el sujeto en cuestión es dueño); y otras veces, solo la posibilidad de usarla (uso y habitación), de aprovechar sus frutos (usufructo y anticresis), de obtener de su venta no la totalidad del precio sino solo la parte que el dueño le adeude al titular del derecho (es el caso de la prenda, la hipoteca), etc.

Todo derecho real trae consigo la facultad de perseguir la cosa, o sea, de solicitar judicialmente que la misma se restituya para poder seguir ejerciendo los derechos sobre ella; y de hacer valer su preferencia con respecto a otros derechos que pudieran haberse obtenido posteriormente (art. 1886 Código Civil y Comercial).

El Código Civil y Comercial clasifica los derechos reales en 4 categorías:

1) Según sea sobre cosa propia o ajena: (Art. 1888) Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena

2) Según sean accesorios o principales: (Art. 1889) Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda.

3) Según sean sobre cosas registrables o no registrables: (Art. 1890) Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables, cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción.

4) Según se ejerzan o no por la posesión: (Art. 1891) Todos los derechos reales regulados en este Código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión.

2. **Derecho de propiedad. Crisis del concepto absoluto.**

El derecho de propiedad o dominio de propiedad es la capacidad jurídica directa e inmediata que tiene una persona respecto a un objeto o una propiedad determinados, lo cual le permite disponer de ellos libremente dentro del marco establecido por la ley.

En otras palabras, se trata del poder que los sujetos jurídicos tienen sobre los objetos y las propiedades para hacer con ellos lo que quieran, sin violentar la ley ni causar daños a terceros.

El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados, de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados.

En algunos casos estos bienes pueden pertenecer a dos o más personas, lo que da lugar a generar el derecho a la copropiedad, la propiedad privada y la propiedad colectiva, según sea necesario.

Por otra parte, se puede hablar de derecho de propiedad desde un punto de vista generalizado y no solo desde la noción de dominio o potestad que tiene una persona sobre una cosa. Desde el punto de vista generalizado, el derecho de propiedad es la facultad que tenemos las personas de tomar algo que nos corresponde.

No obstante, desde el punto de vista jurídico el derecho de propiedad contiene el poder directo que una persona posee sobre un bien concediéndole la potestad de disponer sin restricciones del objeto adquirido. En consecuencia, el derecho de propiedad es limitado, en función de proteger el bienestar común y de las demás personas.

El derecho de propiedad se caracteriza por ser:

- Perpetuo porque dependerá del tiempo de existencia del bien.
- Exclusivo porque solo se le puede atribuir al propietario o propietarios del bien.
- Limitado a fin de proteger el bienestar común, según lo estipula la ley.

Derecho de propiedad intelectual

El derecho de propiedad intelectual protege todas aquellos bienes tangibles o intangibles concebidas desde la creatividad de las personas, es decir, obras literarias, nombres con fines comerciales, obras artísticas e imágenes.

El derecho de propiedad intelectual ha propiciado el fomento de la creatividad y de la innovación por parte de las personas, ya que mediante esta legislación se ha procurado proteger y fomentar el derecho de autor, marcas, diseños industriales y patentes, más proteger las remuneraciones económicas que generan tales bienes.

Derecho de propiedad industrial

Es un conjunto de derechos que busca proteger las patentes de productos, el diseño de nuevos productos o servicios, el proceso de producción y diseños industriales. También es un derecho que protege las marcas o nombres comerciales.

El derecho de propiedad en la Constitución Nacional

El derecho de propiedad es sin duda alguna uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostienen las sociedades prósperas y activas. La Argentina fue pensada desde su nacimiento con un régimen jurídico en el que estaba fuertemente protegido el derecho individual a la propiedad. El mismo estaba contemplado en el Estatuto provisional de 1815 (artículo 1°), en el Reglamento provisional de 1817 (artículo 1°), en la Constitución de 1819 (artículo 109) y en la Constitución de 1826 (artículo 159). Es siguiendo esta línea de protección que en la Constitución Nacional de 1853/60 consagra el derecho de propiedad como un derecho “casi absoluto” que surge claramente del juego de los artículos 14 y 17 de la misma.

La concepción de “inviolabilidad” de la propiedad plasmada en el artículo 17 de la constitución Nacional, tiene como contracara el término “confiscatoriedad”, prohibida por la misma norma constitucional, de manera que de la simple lectura de la norma surge claramente que todo acto o ley del que resulte una violación al derecho de propiedad, importa una confiscación.

Es en este contexto la constitución expresamente rechaza determinados tipos confiscatorios, tales como los servicios personales, las confiscaciones dispuestas por sentencia penal y las requisiciones hechas por fuerzas armadas o ejércitos en campaña, modalidad frecuente en los tiempos en que la constitución fue sancionada.

Claro está que, como todo derecho la inviolabilidad de la propiedad no es “absoluto” sino que, en aras de salvaguardar la convivencia social es susceptible de reglamentación razonable. Sólo se admiten tres excepciones al principio de inviolabilidad, que surgen claramente del texto constitucional.

La primera, es la que encabeza el artículo 17 estableciendo que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley...”, se refiere a la transmisión judicial de la propiedad. La propiedad en este caso puede perderse por una sentencia judicial que así lo ordena, con independencia de la voluntad del titular del derecho. La transmisión tiene lugar por la sola fuerza de la sentencia que la autoriza, siempre que esté fundada en una ley que la autoriza y una decisión judicial que la ordena. Esta protección ampara contra cualquier violación de la propiedad privada proveniente tanto del Estado como de particulares.

La segunda de las limitaciones, es la institución de la expropiación, contemplada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano (artículo 17). Nuestra Constitución toma textuales los extremos allí plasmados para que la expropiación revista carácter constitucional: una ley previa que declare la necesidad de utilidad pública del bien a expropiarse y una indemnización justa.

La tercera limitación, es la que se refiere al poder de imposición del Estado facultad derivada del poder soberano del mismo. Este poder encuentra su justificación en el deber de los habitantes a la contribución del sostenimiento del Estado, en tal sentido el artículo 4 de la constitución nacional expresa “... las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga la Congreso General..” , en consonancia con ello el artículo 17 establece “... Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4...”.

La función social de la propiedad.

En el año 1922 con el fallo de “Ercolano c/ Lanteri de Renshaw” se revierte el criterio de estricta aplicación de las normas constitucionales al derecho de propiedad y los contratos. En el caso se había impugnado la constitucionalidad del artículo 1° de la ley 11.157, sosteniéndose que la reglamentación del monto de las locaciones es incompatible con el derecho de usar y disponer de la propiedad y con el principio de inviolabilidad de la misma que emana de la interpretación armónica de los artículos 14, 17 y 28 de la constitución nacional. La Corte, al controlar la constitucionalidad de este

precepto, no considera que sea repugnante a la constitución. Expresando que *“ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto. Un derecho ilimitado sería una concepción antisocial. La reglamentación o limitación del ejercicio de los derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social. Reglamentar un derecho es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última. La misma Constitución ha consignado limitaciones especiales respecto de algunos derechos; pero no siendo posible prever ni establecer en ella todas las condiciones a que sería menester subordinarlos para hacerlos adaptables a la vida de relación, ha confiado al Poder Legislativo la misión de reglamentar su ejercicio, poniendo al mismo tiempo un límite a esa facultad reguladora (arts. 14 y 28)”*.

Hay restricciones a la propiedad y a las actividades individuales cuya legitimidad no puede discutirse en principio, sino a su extensión. Tales son, las que se proponen asegurar el orden, la salud y la moralidad colectivas; y hay asimismo otras limitaciones, como son las que tienden a proteger los intereses económicos, que no pueden aceptarse sin un cuidadoso examen, porque podrían contrariar los principios de libertad económica y de individualismo profesados por la Constitución.

3. Dominio sobre cosas informáticas.

Software.

Se entenderá por obras de software:

- Los programas de computación en código “fuente” y “objeto”.
- Los diseños, generales o detallados, del flujo lógico de los datos en un sistema de computación.
- La documentación técnica, con fines de explicación, soporte o entrenamiento, para el desarrollo, uso o mantenimiento de software.

El software se comercializa mediante las llamadas “licencias de software”, son autorizaciones de carácter contractual que el autor de un software otorga a un tercero interesado en el uso del mismo. En el contrato se establecen las facultades que tiene el adquiriente sobre el software. Dependiendo de la clase de software que se esté adquiriendo serán las facultades que se puedan ejercer.

Software propietario

Es aquel software en el que no existe una forma libre de acceso a su código fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros.

El autor conserva la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y autoriza el uso de su software en versión código objeto mediante las llamadas end-user license agreement (EULA):

- No se permiten que el mismo sea modificado, copiado o distribuido de maneras no especificadas en la licencia (piratería).
- Número limitado de computadoras en donde puede instalarse.
- Establece los fines para los que puede o no utilizarse.

En caso de incumplimiento se incurre en una violación de los derechos de autor.

Software Libre

Aquel software que, por decisión expresa de su autor, se permite a los usuarios ejecutarlo, coparlo y acceder a su código fuente para estudiarlo e incluso distribuirlo modificado.

Los autores de obras de software libre CONSERVAN sus derechos intelectuales sobre las mismas, pero las ponen a disposición de la comunidad con una serie de derechos o facultades que no podrían realizar si se tratara de software propietario.

El software libre suele estar disponible gratuitamente, sin embargo no es obligatorio que así sea, ya que conservando su carácter de libre, puede ser comercializado.

Para asegurar que una obra derivada de un software libre sea distribuida bajo las mismas condiciones no restrictivas, el software debe haber sido publicado bajo una de las licencias de software libre (copyleft), lo cual garantiza que todas las versiones modificadas y distribuidas del programa serán también software libre y bajo el mismo tipo de licencia.

Hardware.

El hardware puede definirse como el conjunto de los componentes que conforman la parte material física de un ordenador, tanto internos (disco duro, circuitos, placa madre, etc.) como periféricos (escáneres, impresoras...)

El hardware está protegido por la propiedad intelectual en muchos casos. Uno de los más sonados e interesantes es la patente que protege el conector Lightning de Apple, un conector que destacó por ser más fácil de conectar a los dispositivos, ya que es reversible (puede enchufarse boca arriba o boca abajo, no de una sola forma como sus antecesores).

Al patentar Apple este tipo de conector, el resto de marcas del ámbito vieron restringida la posibilidad de sacar al mercado el mismo tipo. Al poco tiempo, Android implementó un conector muy parecido, eso sí, su nombre comercial y forma física eran diferentes, el USB tipo C.

Delitos Informáticos contra la propiedad

El Código Penal sanciona las siguientes conductas:

- La estafa mediante el uso de tarjeta magnética o de los datos de la tarjeta;
- La defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos;
- El daño informático, que consiste en alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos; vender distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.

La pena es mayor en caso de dañar datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos; causar daño en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.

Bases de datos.

“Se entenderá por obras de base de datos, incluidas en la categoría de obras literarias, a las producciones constituidas por un conjunto organizado de datos interrelacionados, compilado con miras a su almacenamiento, procesamiento y recuperación mediante técnicas y sistemas informáticos”

La compilación de datos, en cualquier forma, que por razón de la selección u ordenación de su contenido es una creación intelectual está protegida como tal por el derecho de autor.

La base de datos es una obra literaria cuya tutela ocurre siempre que sea original por razón de la selección u ordenación de los materiales que contiene: constituye una creación intelectual propia del autor por la selección o la disposición del material.

La base de datos propone una situación jurídica subjetiva más compleja que la del programa informático. El derecho de autor no obsta para la disciplina de un denominado derecho sui generis que concede la tutela al realizador de la base de datos que evidencia una inversión sustancial, sea cualitativa o cuantitativa, en la obtención, verificación o presentación, para impedir la extracción o reutilización de su contenido. La inversión sustancial se combina con el derecho de autor.

El fundamento, como se afirma, es la protección a la base de datos que no exhibe originalidad, pero que posee un valor apreciable por la inversión aplicada. El derecho cubre el uso del contenido de la misma e impide que se realicen actos contrarios a la explotación normal, causantes de perjuicios a su fabricante.

El derecho *sui generis* protege la inversión sustancial evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzos para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Es un derecho independiente del derecho de autor y que opera independientemente sea respecto al software como sobre la propia base de datos. Un derecho de propiedad fuerte dirigido a la tutela de la inversión antes que a su carácter original.

Objetos susceptibles de memorización en una base de datos:

- *Datos en imágenes factuales*: entra en esta categoría el contenido tradicional de los bancos de datos, es decir, informaciones puntuales y breves sobre aspectos de la realidad; como ejemplos, se pueden citar cifras de población de un país, fórmulas químicas o imágenes públicas de hombres políticos.
- *Datos e imágenes personales*: se refiere en este caso a informaciones que se pueden vincular directamente con personas físicas, en lo referente a sus datos o a imágenes sobre las mismas. Incluye diferentes tipos de datos, como pueden ser apellido, nombre, profesión, teléfono y dirección, que son de libre difusión, y otros como la religión, estado de salud o ideas políticas, que entran en la esfera de la privacidad de las personas.
- *Obras*: la primera cuestión que aquí se plantea es si las obras en cuestión se encuentran en el dominio público o si aún se encuentra reservada su explotación al ámbito de su autor o sus derechohabientes.
- Imágenes en movimiento no personales ni factuales.
- Fragmentos sonoros.

Propiedad intelectual en Internet

"Internet ha modificado la tradicional forma de hacer leyes y de aplicarlas en los espacios físicos" (Martínez Fazzalari, 1999:15).

Los hechos que tienen lugar en el ciberespacio suceden en todos los lugares a la vez y, por lo tanto, en ninguno, desconociendo los límites geográficos. Desde su origen la característica definitoria de Internet ha sido la no-existencia de barreras físicas que mantengan alejadas a las personas, y es esto lo que permite que se distinga el lugar en el que los hechos suceden.

Muchas de las comunicaciones que se transmiten a través de la red carecen de vínculos que permitan ubicarlas en algún lugar físico, razón por la cuál la única ubicación reconocible para las mismas es en la red y, por lo tanto, son fenómenos no localizables. Pueden ser utilizables por más de un consumidor al mismo tiempo y en diferentes lugares.

En la red se pueden realizar transacciones simultáneas entre personas que no se conocen y que tampoco pueden conocer la dirección física de la contraparte. Son objetos de circulación fácilmente replicables y maleables, y permiten combinaciones y transformaciones antes impensadas.

Consecuentemente, "ya no hay espacio físico, ni autoridad central, ni un órgano de control o aplicación de normas. El paradigma de nación contra nación en las relaciones internacionales ha sido modificado por individuo contra individuo en este ámbito" (Martínez Fazzalari, 1999:17).

A continuación se analizan algunas de las actividades que es posible realizar a través de la red y se evalúa cómo las afectan los derechos de la propiedad intelectual del autor de la obra:

- *Motores de Búsqueda:* Se llama así a los programas, algunos con recursos de inteligencia artificial, que se constituyen en asistentes para la búsqueda del usuario humano de Internet. Suelen reproducir el título de la página HTML que responda a los criterios de búsqueda introducidos por el usuario y también su URL (Uniform Resource Locator), el tamaño, la fecha y un pequeño fragmento o resumen del contenido que se podrá encontrar en la página señalada.

En el campo regulatorio de la actividad en Internet se considera que esta pequeña reproducción, imprescindible para identificar la información y evaluar su pertinencia, no requiere del consentimiento del autor, asimilándolo al derecho de cita de la obra exenta, de autorización.

- **Hipervínculos:** El procesamiento de los datos en la actualidad se beneficia con la interconexión entre redes y con la posibilidad de establecer vínculos entre archivos y sectores de archivos. El hipervínculo es un elemento fundamental en la cultura de la transmisión en el ciberespacio y constituye una parte esencial de la expresión del autor multimedia. La labor de establecer vínculos es una tarea de tipo intelectual, que no incluye agregados o acotaciones de su autor, y que consiste en una forma inteligente de establecer relaciones entre elementos y la designación de los vínculos que conformarán el entramado de su red. Básicamente, los hipervínculos son referencias a direcciones de Internet, es decir a URLs.

Es Antonio Millé, en su trabajo *Hipervínculos y marcos*, quien considera que la tarea del creador de hipervínculos es tan importante como la del compilador, razón por la cual su actividad debe ser protegida por el Derecho de Autor. Pero, en su opinión, no debe asimilarse su tarea a la del compilador, pues mientras que éste cuenta con la autorización de los titulares de los contenidos compilados para la publicación, el responsable de establecer los hipervínculos en el ambiente de la información en línea "crea una producción intelectual constituida solamente por la selección y organización de tales vínculos, permaneciendo los contenidos en su propio sitio (sometidos al pleno dominio de su propietario intelectual) en diversos lugares de la red" (Millé, 1998a: 3).

Es importante distinguir entre vínculos estáticos y dinámicos:

- *Vínculos estáticos:* son aquellos que despliegan automáticamente el contenido vinculado, sin que el usuario realice ningún tipo de acción para ello, pues se utilizan instrucciones del tipo del tag , como por ejemplo , para desplegar imágenes.

- *Vínculos dinámicos:* no muestran el contenido vinculado a menos que el usuario opere un comando diseñado especialmente para efectuar el despliegue del hipervínculo, generalmente un icono, botón o imagen. Salvo que el usuario opere dicho comando, no podrá establecerse la comunicación para buscar el contenido del URL.

Entre ambos tipos de vínculos, son los estáticos los más proclives a provocar conflictos de intereses jurídicos, pues cualquier propietario de una página de Internet puede incorporar a sus contenidos imágenes, fotos, textos u otros archivos que no son de su autoría y que, mediante una instrucción, son incluidos automáticamente en la misma.

Cuánto mayor sea el número de usuarios que utilice los recursos de la Web y ésta se constituya en una actividad remunerada, tendrá una importancia superior el reconocimiento de los derechos del titular de un contenido para autorizar o no el establecimiento de un vínculo a su información. Regular convenientemente el uso de los hipervínculos será una de las prioridades del Derecho de Autor en el uso del ciberespacio.

En el caso de que solamente se transcriba el título de la obra vinculada no existirá derecho a reclamo, ya que el autor protege un título para que su obra pueda ser correctamente individualizada y no le sea adjudicada la paternidad a otra persona, pero no es su intención evitar que terceros la mencionen.

Si el vínculo se realiza con un diseño o colores especiales alusivos, o si reproduce marcas o logotipos y hace uso de los mismos con efectos de diseño, se considera que ese uso, salvo autorización previa, ésta vulnera los derechos exclusivos del propietario de una marca o denominación comercial.

De igual modo que en el ejemplo anterior, si se reproducen slogans o frases publicitarias sin previa autorización, estamos frente a un caso de infracción al Derecho de Autor.

Es frecuente que los responsables intelectuales de una página den a conocer, dentro de la misma, cuáles son las condiciones para establecer vínculos libremente, como así también los mecanismos para solicitar y otorgar permisos especiales.

- *El uso de marcos:* Los marcos, también llamados frames, constituyen una superficie que delimita la página, generalmente la principal del sitio, y que se mantiene desplegada, aún cuando el usuario navegue hacia otras páginas. Permite que el visualizador de pantalla se divida en múltiples secciones independientes que pueden contener texto, imágenes u otros frames.

El marco se utiliza tanto para dejar permanentemente habilitados accesos preferenciales o servicios especialmente promovidos, como para exhibir publicidad. En este último caso es frecuente utilizar partes del frame como una presentación para exponer mensajes en forma continua, de un único o de varios anunciantes. También existen algunas llamadas "páginas parásito" que son aquéllas que no tienen otro contenido más que el marco, y que ofrecen servicios que no prestan con sus propios recursos sino estableciendo el vínculo con los verdaderos prestatarios, cuyos contenidos permanecen dentro del marco al ser utilizados por quien ingresó originalmente desde la página que lo creó.

El uso de los mismos representa un aspecto muy importante, ya que se comunican al usuario de una página de Internet contenidos creados por terceros para imponer su imagen y explotar el sitio como un negocio publicitario. Ya no se trata simplemente de que un tercero establezca vínculos sin autorización de los titulares de derecho soportados en el objeto digital al que se está accediendo, sino que los contenidos afectados se comunican a los usuarios dentro de un ambiente creado por ese tercero para imponer su imagen y explotar el sitio como un negocio publicitario.

Podemos concluir expresando que se han concretado algunas experiencias para prevenir la actividad de utilización de los marcos para desplegar contenidos ajenos, como por ejemplo funciones de Java para instruir al browser que al detectar que la página está siendo comunicada dentro de un marco ajeno, reemplace el contenido de la ventana de más alto nivel acudiendo al URL de la propia home page, removiendo la página anterior y creando un nuevo marco.

La introducción de una obra en una página Web accesible desde Internet constituye un acto de comunicación pública y precisa la autorización expresa del autor o del titular de los derechos de explotación. Esta noción de comunicación pública es fundamental, ya que no es lo mismo la exhibición de una obra cinematográfica en la esfera privada, que la visión de la misma en forma pública, esta última requiere una autorización previa. Pero, ¿dónde están los límites entre una exhibición pública y una privada, si estamos hablando de obras que se encuentran en una red de telecomunicaciones?

Se genera la necesidad de integrar en el derecho vigente actual las nuevas modalidades de difusión y transmisión de la protección de la propiedad intelectual. El usuario puede modificar la obra siempre que lo haga de forma privada y no publique o distribuya las transformaciones realizadas. Si se cuenta con la autorización del titular, el usuario podrá llevar a cabo dichos actos y aún llegar a explotar esas transformaciones.

4. **Derechos intelectuales en materia de la informática**

Propiedad Intelectual en informática.

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos de autores o productores respecto de un bien inmaterial, que será la obra o producto de su creación. Está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. En todos ellos, lo que se protege es la forma de expresión, no la idea.

El objeto que se protege es todo tipo de creación intelectual en cualquier tipo de soporte, sea tangible o intangible (el caso del software), actual o futuro (por inventar).

Derecho informático.

Los sucesivos avances de la informática y de las tecnologías de las comunicaciones en todos los países occidentales han hecho necesario la promulgación de normas jurídicas que tienen como objetivo principal reglamentar los diferentes aspectos del uso de las tecnologías de la información. Eso ha hecho que se haya forjado en nuestros días una nueva disciplina Jurídica: el derecho de la informática o derecho informático.

El derecho informático es una disciplina inequívocamente Jurídica integrada por las normas del derecho positivo que, disciplinan la informática. Conforman también el ámbito disciplinario del derecho de la informática las proposiciones normativas, es decir, los razonamientos de la ciencia del Derecho dirigidos al análisis, interpretación, exposición, sistematización y crítica del sector normativo que regula la informática.

Surgen una serie de problemas que se insertan en la temática del derecho público y que dan lugar a un derecho de la información que corre el riesgo de entrar en conflicto con los derechos sobre la información. Entre esos problemas pueden citarse: (1) Protección de los derechos de quienes han creado un programa informático, es decir, la tutela del software, así como los contratos para la utilización de las computadoras que se insertan en el campo de los derechos sobre la información. (2) La regulación del flujo interno e internacional de datos, y la protección de carácter personal y de las libertades frente a la informática, se engloban dentro de lo que es el derecho, en el derecho a la información. Ambos sectores conforman el objeto general de la informática.

El papel del Estado.

El estado puede intervenir de cuatro modos diferentes entre el propietario de la información y el buscador o usuario de la información:

1. Proteger la información, reconociendo el derecho de propiedad que posee su propietario (proveedor de la información). Es la función de las leyes de Copyright o más generalmente conocida como ley "de propiedad intelectual".
2. El estado debe evitar el uso no autorizado de información recogida legítimamente. Este es el objetivo de las leyes de protección de datos (especialmente datos personales y asuntos financieros de los individuos)
3. El estado ha de garantizar el derecho de acceso a ciertas categorías de información de interés o beneficio para sus ciudadanos. Esta es la función de las leyes de protección de la libertad de información.
4. El estado debe evitar la publicación o diseminación de información y opinión que considere van en detrimento de sus intereses. Esto puede ser por razones de seguridad, moralidad o conveniencia política. Es el área más difícil, dado que entraña el uso de la censura.

Protección del Software en la Argentina

En la Argentina se fue imponiendo la idea, en forma paralela a otros países, de que la mejor manera de proteger este tipo de obras es a través del Derecho de Autor. En nuestro país la ley No. 25.036, en su reforma a la ley No. 11.723, establece que "la protección de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o reproducción", incorporando en forma lateral contratos de tipo diferente a los de cesión o venta de los derechos de autor, como es el de licenciamiento.

Con respecto a este último, la ley citada, en su artículo 9º, establece una referencia al contrato de licencia de uso, en cuyo caso se permite la copia de salvaguarda: "Quien haya recibido de los autores o de los derechohabientes de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá reproducir una única copia de salvaguarda de los ejemplares originales del mismo."..."La copia de salvaguarda no podrá ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización"

Patentes

Según la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, los programas de computación -como tales-, no son considerados invenciones. Ahora bien, los programas de computación pueden ser patentables si poseen un efecto técnico. Para aclarar cómo debe interpretarse el "efecto técnico", el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) elaboró una directriz específica para el examen de las solicitudes de patente de invención de software. El documento, titulado "Protección de las patentes relacionadas con programas de computación" (Anexo III, Res. P-318/2012) explica que:

“Un programa de computación reivindicado como tal o como un registro en un portador de grabación, no será patentable independientemente de su contenido. La situación no cambia cuando el programa de computación se carga en una computadora conocida. Sin embargo, si el objeto reivindicado aporta una contribución técnica al arte previo, la patentabilidad no deberá ser denegada por el solo hecho que un programa de computación interviene en su implementación. Esto significa, por ejemplo, que máquinas controladas por programas, manufactura controlada por programas o procedimientos de control deberán ser considerados como materia patentable. Se desprende también que si el objeto reivindicado abarca solamente un programa de trabajo de control interno de una computadora conocida, el objeto propuesto podrá ser patentable si provee un efecto técnico”.

Un ejemplo de una patente de software que provee un efecto técnico es "Método y programa de ordenador para la determinación y distribución temporal de una dosis de insulina a un usuario" (UNLP, CONICET y Universitat de Girona).

Es importante notar que, al solicitar una patente de invención que contempla un software, no es necesario presentar ni divulgar el código de fuente.

Copyright

Las leyes del copyright se considera que opera a dos niveles. En un nivel, se protege a los autores y editores. Es la personificación legal del concepto de información como propiedad y proporciona un mecanismo para prevenir la vulneración de los derechos de propiedades. En el otro nivel, las leyes del copyright regulan las circunstancias bajo las cuales se pueden producir legítimamente la copia y disseminación de la obra.

En la práctica, el copyright toma la forma de garantizar la protección absoluta de un trabajo original durante un período fijo de tiempo que en casi todos los países suele ser el tiempo de vida del autor y los siguientes 50 años a su fallecimiento. Durante ese tiempo, el trabajo sólo puede ser reproducido con el permiso del autor o de sus representantes legales. Estos representantes pueden ser individuos u organizaciones a los que se venden o ceden los derechos por el autor.

Derecho de Autor

La forma tradicional de proteger el código de un programa de computación es el depósito en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El mismo puede registrarse como Software o Página Web. Como todo lo que respecta al Derecho de Autor, el solo hecho de haber creado algo establece los derechos morales y patrimoniales sobre la creación. Es decir, los derechos nacen automáticamente para el autor con el acto de creación de una obra, siempre y cuando la obra refleje una expresión original, particular y propia. Al registrar el software en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se obtiene una prueba fehaciente de autoría otorgada por el Estado. El registro es declarativo. Esto significa que no atribuye los derechos de autor a la persona -que ya los adquirió en forma automática con la creación de la obra-, sino que da fe que se realizó un depósito de obra con determinadas características y determinados autores. Al realizar el registro, debe entregarse un CD o DVD que contenga el software a registrar. El mismo debe contener los archivos de código de fuente, ejecutables y frameworks necesarios para poder correr el programa.

Derechos morales y derechos patrimoniales

Los derechos morales son los que le otorgan al autor del trabajo el derecho a ser identificado como su creador y el derecho a prohibir cualquier destrucción o degradación del trabajo. Los derechos así adquiridos no pueden ser vendidos y, como consecuencia de ser extrapatrimoniales, son también ilimitados.

Comprenden, esencialmente, el derecho a divulgar la obra o mantenerla en reserva, a ejecutarla, a representarla y a exponerla públicamente; incluyen la potestad del autor a reconocer la paternidad sobre la obra, más allá de los derechos patrimoniales que tenga sobre ella y a exigir el respeto y la integridad de la misma, reconocen el derecho a retractarse acerca de la paternidad de la obra.

Los derechos patrimoniales están directamente relacionados con la retribución que se debe a una determinada creación intelectual. Estos derechos son independientes entre sí, pueden contratarse con terceras personas en forma conjunta o exclusiva y fraccionarse si así lo desea el autor. Están compuestos por:

- *Derecho de reproducción:* es la facultad de explotar la obra en su forma original o transformada mediante su fijación en cualquier medio y por cualquier procedimiento que admita su comunicación, o la obtención de copias del todo o de una parte de ella. Esto puede manifestarse, a través de una edición gráfica, una edición sonora o fijaciones audiovisuales, o en forma múltiple.
- *Derecho de distribución:* es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de una obra mediante venta u otra transferencia de propiedad, como alquiler o préstamo. El derecho de alquiler es el derecho a autorizar el alquiler comercial al público de los siguientes tipos de obras: programas de ordenador, obras cinematográficas y obras incorporados en fonogramas, entre otras.
- *Derecho de comunicación pública:* comprende aquellos actos por los cuales una pluralidad de personas acceden a una obra o a una parte de ella en su forma original o transformada, tales como exposición de obras de arte y de reproducciones, representaciones públicas, recitados o lecturas públicas, conferencias, etc.
- *Derecho de transformación:* es la explotación mediante la adaptación, traducción, actualización, resumen, adaptación, arreglo, compilación.

Conclusión.

En la presente investigación se logró recorrer en detalle la propiedad intelectual, me pareció importante hacer énfasis en sobre la propiedad intelectual sobre internet y los diferentes derechos que ofrecen protección sobre la materia de informática.

Si bien hay derechos en Argentina que protegen la autoría del software, al estar la mayoría de los contenidos en la red no se puede establecer un límite geográfico sobre estos objetos.

Debido al desarrollo en el rubro informático, los problemas que afectan a las leyes de propiedad intelectual se incrementaron por la fácil comunicación entre computadoras y al avance de los sistemas de digitalización de audio y video, entre otras. Esto obligó a los usuarios y las empresas a crear diferentes métodos de protección de la autoría de los diferentes objetos involucrados para evitar así que se cometan delitos informáticos, como el uso ilegal de información.

En consecuencia, se requiere de los gobiernos nacionales leyes que protejan esos productos ante usos indebidos o fraudulentos, tanto a nivel local como global que ampare el correcto uso de los mismos.

Bibliografía.

- <https://www.iade.org.ar/noticias/la-funcion-social-de-la-propiedad-en-el-nuevo-codigo-civil>
- <http://www.biblioteca.jus.gov.ar/quinto.pdf>
- Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina
- <https://www.conceptosjuridicos.com/ar/derecho-real/>
- <https://legales.com/tratados/e/ereales.html>
- EL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN - Elena I. Highton
- <https://concepto.de/derecho-de-propiedad/>
- <https://www.significados.com/derecho-de-propiedad/>
- <http://marcelabasterra.com.ar/wp-content/uploads/2016/11/El-derecho-de-propiedad-en-la-Argentina.pdf>
- <https://unlp.edu.ar/propiedadintelectual/como-se-protege-un-software-9638>
- Derechos de Autor y uso legal del Software - LUIS JOYANES AGUILAR
- http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402001000200004&lng=es&nrm=iso